

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3790 -
3791/2535

บริษัทอุตสาหกรรมอ่างเวียน จำกัด กับ
พวก

โจทก์

บริษัทชัยยง (1970) จำกัด หรือ
บริษัทชัยยงคลังสินค้า จำกัด กับพวก

จำเลย

จำเลย

บริษัทอุตสาหกรรมอ่างเวียน จำกัด กับ
พวก โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ความว่า โจทก์ทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า เป็นคดีต้องห้ามมิให้ฎีกาทั้งใน
ปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 220 จึงไม่รับฎีกา

โจทก์ทั้งสองเห็นว่า คดีนี้ผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นได้รับรอง
ไว้ในรายงานกระบวนการพิจารณาว่า เป็นคดีมีทุนทรัพย์สูง ปัญหาซับซ้อนและเป็น
ปัญหาสำคัญอันควร สู่ศาลสูงสุดได้พิจารณาจึงเป็นกรณีที่ผู้พิพากษาซึ่งนั่งพิจารณาใน
ศาลชั้นต้นรับรองให้ฎีกาได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 221
แล้ว โปรดรับฎีกาของโจทก์ทั้งสองไว้พิจารณา ต่อไปด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าจำเลยทั้งสองได้รับสำเนาคำร้อง

คดีทั้งสองสำนวนนี้ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษารวมกันโดยให้เรียกโจทก์
สำนวนแรกว่าโจทก์ที่ 1 เรียกโจทก์ สำนวนหลัง ว่าโจทก์ที่ 2 โจทก์ทั้งสองฟ้องว่า
จำเลยทั้งสี่ร่วมกัน ยักยอกทรัพย์สินขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสี่ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 352,83

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งสองสำนวน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 449)

โจทก์ทั้งสองยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 450 แผ่นที่ 2)

ชั้นอุทธรณ์ โจทก์ทั้งสองยื่นคำร้องขอให้ผู้พิพากษาซึ่งนั่งพิจารณาในศาลชั้นต้น
อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงศาลชั้นต้นสั่งว่าพิเคราะห์แล้วเห็นว่าข้อความที่
ตัดสินเป็นปัญหาสำคัญอันควรสู่ศาลอุทธรณ์ จึงอนุญาตให้โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์ได้
ส่วนในชั้นฎีกาโจทก์ทั้งสองยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นรับฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง
และข้อกฎหมายแต่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง และไม่ปรากฏว่ามีรายงาน
กระบวนการพิจารณาอื่นใดของศาลชั้นต้นตามที่โจทก์ทั้งสองอ้างมา ในคำร้องนี้ (อันดับ
399,448 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษา ยกฟ้อง โจทก์ทั้งสอง คดี
ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 โจทก์ทั้งสอง
ไม่ได้ยื่นคำร้องขอให้ผู้พิพากษาผู้พิจารณาคดีอนุญาตให้ฎีกา โจทก์ทั้งสองยอมฎีกา

ไม่ได้ตามบทบัญญัติมาตราดังกล่าว ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของโจทก์ทั้งสองชอบแล้ว
ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษา ยกฟ้อง โจทก์ทั้งสอง คดี
ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 220 โจทก์ทั้งสอง
ไม่ได้ยื่นคำร้องขอให้ผู้พิพากษาผู้พิจารณาคดีอนุญาตให้ฎีกา โจทก์ทั้งสองยอมฎีกา
ไม่ได้ตามบทบัญญัติมาตราดังกล่าว ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของโจทก์ทั้งสองชอบแล้ว
ให้ยกคำร้อง

(วิทวัส อยู่วัฒนา-ประสิทธิ์ แสนศิริ-สุเมธ อุปนิสากร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>